

PROCESSO: 19001.274805/2025-72

INTERESSADO: COTIC/CEGID

ASSUNTO: Contratação de serviços de subscrição e suporte de licenças Tableau

PARECER Nº 679/2025

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ (ETICE). CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS TABLEAU. JUSTIFICATIVA. SERVIÇO. ABRANGÊNCIA. ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC). ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL COMO CONTRATADA. FINALIDADE ESPECÍFICA. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ARTIGO 75, IX, DA LEI Nº 14.133/21. POSSIBILIDADE CONDICIONADA.

I - RELATÓRIO

Trata-se de procedimento administrativo para contratação direta, por dispensa de licitação, na forma do art. 75, IX, da Lei nº 14.133/21, entre a Secretaria da Fazenda - SEFAZ e a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, para a prestação de serviço de subscrição e suporte de licenças dos softwares Tableau Creator, Tableau Explorer, Tableau Server, Tableau Data Management Core, Tableau Data Management Resource Core, e Tableau Server Management Core, no valor estimado de R\$ 2.795.195,86 (dois milhões setecentos e noventa e cinco mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Preliminarmente, impende esclarecer, em consonância com os autos, que a ETICE é **operadora exclusiva do Hub de TIC** (Tecnologia da Informação e da Comunicação) do Estado do Ceará e através de chamada de oportunidade com provedores de soluções em nuvem conseguiu disponibilizar em seu marketplace uma solução para provimento de recursos e serviços de TI em nuvem, objeto este que abrange o serviço pretendido pela Administração.

Acresce-se que a pretensa contratação deve observância às Leis Federais 14.133/2021 (ART 75, IX); 13.303/2019 e Leis Estaduais do Ceará nº 16.727/2018 (Lei do HUB de TIC do Ceará), nº 16.921/2019 (Governança em TIC), Instruções Normativas 001/2022 e 001/2023 da Seplag (Procedimento de Aquisição em TIC), dentre outros.

Foram juntados ao presente processo os seguintes documentos suficientes à análise desta ASJUR, em especial: 1. Comunicação Interna nº 83/2025 (fls. 02); 2. Estimativa de Valor – Etice (fls. 03/04); 3. Justificativa de Contratação (fls. 05/15); 4. Pesquisa de preço – Propostas (fls. 80/92); 5. Termo de Referência (fls. 93/109); 6. Justificativa de Preço (fls. 110/122); 7. Análise de risco (fls. 122/125); 8. Justificativa de Preço (fls. 133/148); 9. Estudo Técnico Preliminar (fls. 149/157); 10. Termo de Referência (fls. 158/170); 11. Mapa comparativo setorial (fls. 171/172); 12. Documentos da contratada (fls. 173/242); 13. Pesquisa de preços – propostas (fls. 244/250); 14. Proposta Comercial Etice (fls. 252/253); 15. Mapa Comparativo – setorial (fls. 261/262); 16. Justificativa da Pesquisa de Preço – Ajustada (fls. 263/278); 17. Proposta Comercial – ETICE – Ajustada (fls. 279/280); 18. Estudo Técnico Preliminar – Ajustado (fls. 281/290); 19. Termo de

Referência – Ajustado (fls. 291/304); 20. DFD (fls. 305/307); 21. e-mail PCA (fls. 310/314); 22. Mapa da Pesquisa de Preços n.º 2025/28744 – Licitaweb (fls. 315/316); 23. Ofício n.º 352/2025 SECEX-PGI/SEFAZ (fls. 317/318); 24. Parecer Técnico CEGOT/SEPLAG n.º 143/2025 (fls. 320/322); 25. Informações financeiras – pré-reserva n.º 1411305 (fls. 327/329); 26. Minuta do Contrato (anexo)

Eis os fatos. Ao mérito.

II - FUNDAMENTAÇÃO

De imediato, faz-se necessário destacar que compete a esta Assessoria Jurídica (ASJUR) prestar orientação sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, financeira e/ou administrativa.

Adicionalmente, no presente caso, impende esclarecer que, em razão do interesse público subjacente à contratação e da urgência da demanda, avocou-se os autos a fim de proceder à análise jurídica do feito no prazo que o assunto requer, em especial no tocante à vantajosidade da contratação.

Feitas essas considerações, tem-se que a Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre os princípios que regem a Administração pública, estabeleceu, em seu art. 37, XXI, a necessidade de um procedimento prévio de escolha para as contratações de obras, serviços, compras e alienações. Esse procedimento administrativo preparatório de um futuro contrato a ser celebrado entre o Estado e os particulares é o que se denomina “licitação”:

CF/88. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI – **ressalvados os casos especificados na legislação**, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Assim, como regra geral, tem-se a obrigatoriedade de licitação para a celebração de contratos com particulares. Referido dispositivo constitucional, entretanto, ressaltou algumas situações a serem previstas pela legislação infraconstitucional, isentando a Administração Pública do procedimento licitatório. São os casos de licitação dispensada, dispensável e inexigibilidade de licitação.

No caso específico, a contratação pleiteada não se enquadra em nenhuma das previsões de “licitação dispensada” ou de “inexigibilidade”, razão pela qual se passa a verificar se ela se amolda ao instituto da licitação dispensável.

No que tange às hipóteses de licitação dispensável, enumeradas exaustivamente no artigo 75 da Lei 14.133/2021, cabe informar que consistem elas em situações nas quais os pressupostos da

competição se fazem presentes, possibilitando a realização da licitação prévia para efeito de escolha da proposta mais vantajosa para a Administração. Todavia, diante das peculiaridades de tais situações, o legislador admitiu a contratação direta, amparado no permissivo contido no já referido art. 37, XXI, da CF.

A matéria da dispensa de licitação tem sido objeto de enfrentamento por boa parte dos administrativistas, que são uníssomos em afirmar que a exigência de licitação não é, e nem poderia ser, absoluta, pois sua realização pode ser impossível, em algumas situações, ou altamente danosa a interesses públicos relevantes, em outros cenários.

Pela análise dos autos, pode-se afirmar que a situação em questão amolda-se à hipótese de licitação dispensável prevista no **art. 75, IX, da Lei nº 14.133/21**, nestes termos:

Lei nº 14.133/21. Art. 75. É dispensável a licitação:

[...]

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

De acordo com o texto legal, e em compasso com a melhor doutrina, seriam requisitos para essa modalidade de dispensa de licitação, para o objeto em discussão: **que o contratante seja pessoa jurídica de direito público interno e que a contratada seja órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criada para o fim específico do objeto pretendido pela Administração contratante.**

Dito isso, observa-se que tais requisitos foram atendidos, uma vez que a Administração Pública Estadual do Ceará compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, o qual a SEFAZ integra, ora pretensa contratante.

No que concerne à contratada, a Lei 13.006/00 instituiu o novo modelo de Tecnologia da Informação para a Administração Pública Estadual, competindo à Secretaria da Administração – SEAD (atual SEPLAG), a gerência da infraestrutura da tecnologia da informação na administração pública estadual, compreendendo a gerência da rede de comunicação de dados do Governo, a gerência de internet, intranet e extranet, a gerência de segurança do acervo de tecnologia da informação, a gerência de dados comuns a todos os órgãos (dados corporativos), a gerência do sistema integrado de gestão, além de outras definidas em regulamento.

Por meio da mencionada Lei, foi devidamente constituída empresa pública vinculada à Secretaria da Administração, denominada Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE).

Por sua vez, a **Lei nº 16.727/18** instituiu, no âmbito da Administração do Estado do Ceará, o Hub de TIC, de acordo com os arts. 1º e 2º:

Lei nº 16.727/18. Art. 1º Fica instituído, no âmbito interno da Administração Pública do Estado do Ceará, o programa Hub de Tecnologia da Informação e Comunicação – HTIC, visando otimizar, de forma contínua, os recursos de custeio e investimentos em TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação), compartilhar recursos de TIC entre os órgãos/entidades da administração, prover novas tecnologias para atender às demandas requeridas pelo serviço público, disponibilizar links de dados e internet de alta velocidade, com qualidade, às

unidades administrativas e à população do Estado e fomentar o crescimento econômico no segmento de TIC dentro do Estado.

Art. 2º Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1º desta Lei, caberá, com exclusividade, à Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, a responsabilidade de execução, através de parcerias, convênios, contratos com empresas terceirizadas ou demais instrumentos, dos serviços dispostos no Capítulo II desta Lei.

[...]

Art. 4º Fica atribuído à ETICE o papel de provedor de soluções de tecnologia da informação, de forma geral e, em específico, nas áreas de IoT, BigData, Analytics, Inteligência Artificial, Blockchain, além de outras novas tecnologias, aos órgãos/entidades da Administração Pública do Estado do Ceará, e providos na modalidade “software como serviço”, em nuvem computacional, visando mitigar os investimentos em TIC, reduzir os gastos gerais com administração de pessoal, compra de licenças, desenvolvimento de software, etc. e executar uma melhor gestão de riscos em TIC para o setor público e fortalecer o programa HTIC.

Prosseguindo, **a necessidade da presente contratação foi justificada** no Estudo Técnico Preliminar inserido nos autos, que se mostra consentânea com as atribuições e as atividades da SEFAZ, de modo que a Unidade Administrativa interessada descreveu a importância dos serviços prestados para a continuidade dos negócios em TIC.

Pode-se inferir, portanto, ser possível a contratação direta com fundamento no **art. 75, IX, da Lei nº 14.133/21**, da ETICE, já que tal entidade integra a Administração Pública e foi criada para o fim específico de prestação de serviços de TIC ao Governo do Estado do Ceará.

Ademais, com a devida vênia à parecerista desta Asjur que analisou originariamente os autos e que se baseou, em sua análise perfunctória, sobretudo em decisões recentes do Tribunal de Contas da União-TCU, entende-se, salvo melhor juízo, sob a égide da legislação estadual, preceitos da LINDB e neste caso específico, que restou demonstrado pelo gestor nos autos que o preço contratado é compatível com o praticado no mercado. Ressalte-se que o regramento que rege a matéria “pesquisa de preços” no âmbito estadual e que vem, ainda, sendo a norma que baliza as análises da Corte de Contas local, é o **Decreto n. 35.322/2023**.

Tal norma ainda admite a legalidade, para fins de pesquisa de mercado, da obtenção de pelo menos 3 (três) propostas na demonstração da justeza dos preços ou, alternativamente, justificativa do gestor quando a Administração não obtém essa quantidade mínima, em razão de alguma dificuldade. Vejamos: Art. 29 (...) § 6º **Excepcionalmente, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores.**

Obviamente que, a despeito dessa regra, esta Asjur recomenda que Administração deve estar atenta à jurisprudência do TCU e adequar-se para que as pesquisas de preços sejam amplas e contemplem a maior possibilidade possível de propostas comerciais ou parâmetros que possam aferir a realidade do mercado.

A nosso sentir, a despeito das falhas iniciais constatadas pelas áreas competentes, os autos nos parecem ter sido acrescidos com melhor instrução desde o seu início, com amplificação parcial das pesquisas e nova justificativa anexada às fls. 512-522, documentos esses devidamente subscritos pela autoridade competente.

Convém pontuar que os arts. 20, 21 e 22 da LINDB impõem ao administrador o dever de: **decidir com base nas consequências práticas da decisão, observar o interesse público**

comprovado nos autos, evitar prejuízos à continuidade do serviço público, e orientar-se por critérios de proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

Nesse contexto, pelo cotejo dos fólhos, constata-se ao longo desse processo que, após vários despachos saneadores da CECOC e desta ASJUR, o setor interessado parece ter procedido a uma melhor instrução, de um modo geral, com aquilo que lhe foi essencialmente demandado e em harmonia com o art. 29 do Decreto nº 35.322/23, que regulamenta, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Sistema de Compras, e dá outras providências. Veja-se:

Decreto nº 35.322/23. Art. 29. A pesquisa de preços para instruir processo de aquisição de bens e contratação de serviços em geral, será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

I - preços adjudicados e de atas de registro de preços, publicados no Portal de Compras do Estado, e os constantes nos sistemas oficiais do governo federal, como o painel para consulta de preços e o banco de preços em saúde;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente, se houver;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo estadual ou federal, conforme o caso, e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com fornecedores do mesmo ramo do objeto da contratação, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício, contato telefônico ou endereço eletrônico, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que os orçamentos não tenham sido obtidos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, devendo conter no mínimo:

a) descrição do objeto, valor unitário e total;

b) nome e número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou razão social e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;

d) data de emissão; e

e) nome completo e identificação do responsável.

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas ou no Catálogo Eletrônico de Valores de Referência (CEVR), conforme disposto no artigo 36-A da Lei nº 12.670, de 1996.

§ 1º Os parâmetros previstos nos incisos do caput deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os incisos I e II, pela ordem, e demonstrada no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência.

§ 2º No caso dos incisos I, II, III e V do caput deste artigo, somente serão admitidos os preços cujas datas não ultrapassem 1 (um) ano da data da pesquisa de preços, e em todos casos deve-se priorizar a utilização dos preços mais recentes.

[...]

§ 6º Excepcionalmente, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores.

Ademais, parece-nos estar claro que **o início da vigência do novo contrato se dará somente a partir de 02.01.2026**, após o término de contrato que possui objeto similar e ainda está atualmente vigente (Contrato administrativo nº 75/2022, vigente até 13/12/2025).

É relevante consignar que, consoante a Instrução Normativa nº 1/2022, da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG - que dispõe sobre procedimentos para os processos administrativos de aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC)

no âmbito da administração pública estadual - compete à SEPLAG, por meio da Coordenadoria de Gestão Estratégica de TIC – COGET / Célula de Gerenciamento de Aquisições e Recursos de TIC – CETIC, analisar os Termos de Referência – TR ou Documentos de Especificações Técnicas – DET, após análise técnica realizada pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, para aquisições de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos e entidades estaduais, inclusive para contratação de serviços de consultorias em TIC, e emitir Parecer Técnico (art. 1º).

Completando o enunciado, a IN nº 1/22 dispõe que a análise terá por base os critérios de **adequação do objeto; da conformidade com as diretrizes de TIC do governo; a especificação; a justificativa; e o melhor custo-benefício para o Governo do Estado (art. 6º).**

Logo, não é objeto da presente análise reexaminar a conformidade do processo no que tange às disposições da IN nº 1/22. Suficiente registrar que, de fato, a SEPLAG, por meio de seus órgãos, atuou visando o cumprimento da norma, inclusive considerando no Parecer 143/2025 que a contratação atende ao requisito do custo-benefício: “(...) **5.5. O critério de melhor custo-benefício foi atendido de forma satisfatória, uma vez que a Sefaz, em observância à legislação de compras governamentais, realizou a pesquisa de preços, a partir da qual foi elaborado o mapa da pesquisa de preços Nº 2025/28744**”.

Imperioso observar, também, de acordo com o informado nos autos, que a contratação está alinhada ao Planejamento Anual de Contratações, a teor do art. 6º do Dec. n. 35.283/2023, constando a respectiva dotação orçamentária.

Acrescente-se que, conforme o Estudo Técnico Preliminar - ETP, Termo de Referência, Justificativa da Escolha do Contratado e Mapa de Risco, a solução mais vantajosa seria a contratação direta por dispensa de licitação, com base no art. 75, IX da Lei 14.133/2021.

Por fim, cabe observar que, nos termos dos arts. 22 a 27 do Decreto nº 35.322, de 24 de fevereiro de 2023, encontra-se anexado aos autos o respectivo Certificado de Registro Cadastral - CRC da ETICE.

Convém lembrar da necessidade de, oportunamente, juntar-se aos autos o Ato de Autorização da Contratação Direta da autoridade competente.

De resto, convém destacar que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do ato que autoriza a contratação direta ou do extrato decorrente do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme determina o art. 72, § 1.º c/c o art. 94, inciso II, da Lei n. 14.133/2021.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina-se pela **possibilidade** da contratação da ETICE, por dispensa de licitação, para a prestação de serviço de subscrição e suporte de licenças dos softwares Tableau Creator, Tableau Explorer, Tableau Server, Tableau Data Management Core, Tableau Data Management Resource Core, e Tableau Server Management Core, no valor estimado de R\$ 2.795.195,86 (dois milhões setecentos e noventa e cinco mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), **sem prejuízo**, em respeito ao Parecer n. 670/2025 (fls 577-587), à apresentação, pela área demandante, de **justificativa complementar** quanto à indisponibilidade de obtenção de mais cotações para alguns itens, ou seja, a razão técnica ou fática que eventualmente possa ter limitado o universo de fornecedores, dentre outras questões apontadas na citada análise, a fim de **fortalecer a segurança jurídica do processo**.

Além disso, a fim de evitar processos futuros que incidam em falhas semelhantes, sugere-se que os autos sejam, após todos os trâmites, encaminhados ao Controle Interno (Ascoi) para apreciação quanto à possibilidade de melhoria de instrução de tais processos, em articulação com outros setores deste Órgão.

Eis o parecer, à consideração da autoridade superior.

Fortaleza, 10 de dezembro de 2025.

Vitor Rocha Soares
Coordenador da Assessoria Jurídica